



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

04 МАЙ 2012 № 19-2-11-1716

На № 25/11/11 от 23.12.11

Генеральному директору
СРО НП «АПБ»

В.В. Лебедеву

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 9, лит. А, пом. 5Н

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности МЧС России, рассмотрев Ваше обращение по вопросу разъяснения отдельных терминов, сообщает следующее.

В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и принятых в его развитие сводах правил применяются термины и определения, относящиеся к вопросам технического регулирования в области пожарной безопасности.

Приведенные Вами термины, в основном, относятся к сфере строительства.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определено, что свод правил – документ в области стандартизации, который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Технического регламента обязательные требования пожарной безопасности устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации. В соответствии с частью 3 вышеуказанной статьи своды правил относятся к нормативным документам по пожарной безопасности добровольного применения.

При этом, в соответствии с частями 1-3 статьи 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если выполнены требования технических регламентов и пожарный риск не превышает допустимых значений, либо выполнены требования технических регламентов и нормативных документов по пожарной безопасности.

420799

При проектировании и строительстве зданий и сооружений следует руководствоваться положениями Технического регламента, а также нормативными документами по пожарной безопасности в соответствии с утвержденным приказом Ростехрегулирования от 30 апреля 2009 г. № 1573 Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ранее принятые нормативные документы (НПБ, СНИПы и др.) применяются при эксплуатации зданий и сооружений, запроектированных и построенных до вступления в силу Технического регламента (1 мая 2009г.) с учетом области их применения.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности

С.П. Воронов